

주의 요구 / 시정 요구

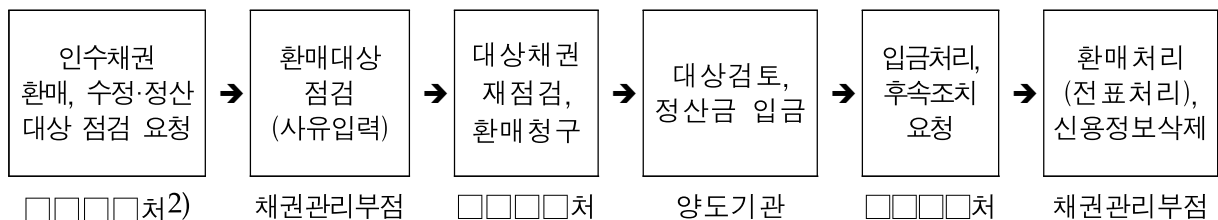
1. 제 목 : 무담보채권 환매 업무 불철저
2. 소관부점 : ○○○○처, △△△△처, 12개 지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

△△△△지역본부 등 12개 지역본부는 「업무분장세칙」 (이하 “세칙”이라 한다) 제35조에 따라 공사회계 무담보채권의 인수지원 등 채권정리·관리 업무를 수행하고 있고, ○○○○처는 세칙 제15조 등1)에 따라 공사 비위탁 채권관리 및 가계지원 채권관리 업무를 총괄하고 있다.

또한, ○○○○처는 세칙 제17조에 따라 일반채권의 인수 실사 및 환매·정산, 채권정보 전산 등록 등을 담당하고 있는데 인수채권의 환매업무는 [그림 2]와 같은 절차로 진행되고 있다.

[그림 2] 환매대상 채권 점검·환매 업무 절차도



- 1) ○○○○본부 채권관리 효율화 방안(2020. 6월) 등에 따라 일부채권에 대한 정리, 환매 등 관리업무를 수행
- 2) ○○○○처는 환매, 정산 청구기한 3~6개월 이전(○○○○처 내 연간계획에 따름) 채권별 사망, 파산, 개인회생 등 환매조건에 해당하는 채권 목록을 작성하여 채권관리 부점으로 송부함

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「부실채권 인수업무세칙」 제22조 제1항 및 매각 금융회사와 체결한 ‘채권 양도·양수 계약서’에 따르면 양도자산확정일(이하 “기준일”이라 한다) 이전에 파산선고, 회생절차 개시, 모든 채무관계자 사망 등³⁾의 사유가 발생한 채권에 대해서는 매각금융회사에 담보책임(이하 “환매”라 한다) 이행을 청구하도록 되어 있고

‘채권관리 BPM 전산업무 매뉴얼’에서는 환매대상 채권을 채권관리 시스템에 환매대상으로 등록하고, 반환대금이 입금되면 관련 비용을 정산하는 등의 후속조치를 하도록 되어 있다.

따라서, 채권관리 담당자 등은 인수한 부실채권에 대해 환매기간이 만료되기 전 환매대상 여부를 철저히 검토하여 채권관리시스템에 등록하고 적기에 매입대금 회수, 비용정산 등 후속조치를 실시하여 불필요한 채권관리 비용 발생을 방지하는 등 채권의 효율적 관리를 도모하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상 기간 동안 인수한 무담보채권 중 기준일 이전에 모든 채무관계자가 사망하는 등 환매사유가 발생한 채권⁴⁾ 324건(채권 인수처가 환매 후속조치를 요청한 60건 포함)에 대한 채권 관리 및 환매 후속 조치 현황을 점검한 결과

3) 채권 양도·양수 계약서에 따라 상이하나 통상 14개 내외의 항목에 해당하는 경우 환매를 청구할 수 있도록 하고 있음

4) 감사대상 기간 중 인수한 채권 150,198건 중 채무관계자가 1인이고 양도자산 확정일 이전에 ① 자연인인 주채무자에 대하여 파산·면책절차가 진행 중인 채권(선고일 기준), ② 회생절차가 진행 중인 채권(개시결정일 기준), ③ 주채무자와 보증인 중 자연인 모두가 사망한 정보가 입력된 채권에 대해 점검함

○○○○처가 채권관리부점에 환매 후속조치를 요청한 60건 중 채무자
 ◆◆◆ 채권(△△△△ 2020-6141)의 경우 ○○○○처에서는 매각금융기관에
 환매청구 후 정산금을 수취하고 해당 채권에 대한 후속조치⁵⁾를 실시
 하도록 2021. 7. 13. □□지역본부에 통보하였는데도 조치를 하지 않은
 환매 후속조치 불철저 1건이 확인⁶⁾되었다.

한편, 채무자 △△△ 채권(○○○○○○○○ 2020-340)의 경우 주채무자가
 기준일(2020. 9. 29.) 이전에 사망(2018. 11. 7.)하였기에 매입대금 244,584원을
 회수하기 위해서는 채권관리시스템에 환매대상 채권으로 등록하고
 양도기관에 환매를 청구하여야 하는데도 □□□□본부에서 채권관리
 시스템에 환매대상으로 등록하지 않고 있는 등

[표 10] 및 [별지 1] “환매대상 채권 관리 현황 상세”와 같이 환매
 대상 미등록 채권 220건(채권액 : 8,523,964천 원, 매입액 : 38,500천 원)이 확인
 되었다.⁷⁾

[표 10] 환매대상 채권 관리 현황 요약

(단위 : 건)

합 계	환매대상 미등록*	검토 불철저 (환매불가)**	既 조치
264	220	13	31

* ○○○○처 및 12개 지역본부

** ○○○○처 3건⁸⁾, ○○지역본부 1건, △△지역본부 2건, ◆◆◆◆지역본부 1건,
 □□□□지역본부 1건, △△△△지역본부 4건, ◆◆지역본부 1건

5) 환매 정산금에 대한 전표 처리, 신용정보 해제 등 후속조치 필요

6) 환매정산 대금 입금 후속조치 점검 대상 60건 중 59건은 조치 완료된 것으로 확인

7) ◆◆◆◆◆◆재단과 2020. 11. 30. 양도·양수 계약을 체결한 채권은 2022. 11. 29.까지
 환매를 청구할 수 있어 감사일 현재 환매청구가 가능한 채권임

8) □□□□처 검토불철저 3건은 (주)○○○○○로부터 인수한 채권으로 담보책임 이행 청구
 기한(2021. 12. 23.)을 도과하여 환매청구는 불가능하나 채권회수 가능할 것으로 보임(상속자 확인)

또한, 채무자 ○○○ 채권(○○○○⁹⁾ 2019-1467)의 경우 ○○○○처에서 환매대상 채권을 점검할 때에 채무관계자 사망일자(2011. 11. 17.)를 입력¹⁰⁾하여 ○○○○지역본부에 검토를 요청하였으나 △△△△지역 본부는 ‘원인서류 분실 등’ 사유로 환매대상 채권에 해당한다고 착오 회신한 사실이 있는데

이에 대해 ○○○○처에서 해당 채권을 재검토 할 때에 △△△△지역본부가 회신한 사유인 원인서류 존재 여부만 확인한 채 채무자 사망으로 인한 환매대상에 해당하는지를 점검하지 않고 있는 등 상기 [표 10]과 같이 환매대상 채권에 대한 검토 불철저 13건이 확인 되었다.

[소관부점 의견] ○○○○처·채권관리부점에서는 감사결과를 수용하면서도 수기로 환매대상 모든 채권을 점검하는데 어려움이 있다는 의견을 밝혔다.

4. 조치할 사항

△△△△본부장은 환매처리 후속조치를 지연하는 사례가 반복되지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

○○○○처장, □□□□지역본부장 등 12개 지역 본부장은 환매대상 채권 220건(매입액 : 38,500천 원)에 대해 채권관리시스템에 환매대상 채권으로 등록하고 환매조치¹¹⁾ 하시기 바랍니다. (시정)

9) (주)○○○○○와 2019. 12. 24. 양도·양수 계약을 체결한 채권은 2021. 12. 23.까지 환매를 청구할 수 있어 감사일 현재 환매청구가 불가능함 채권임

10) ○○○○처는 △△△△△실에 관련 자료를 요청하여 일괄 등록하고 있음

11) ○○○○처의 환매 검토 및 양도기관 협의 일정 등에 따라 조치 필요

○○○○처장, ●●지역본부 등 6개 지역 본부장은 환매대상 채권에 대한 검토를 철저히 하여 환매대상 채권을 누락하는 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)